

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

ACTA N° 10-2023-CNUE409.RSPN

En la ciudad de Chimbote, siendo las 08:00 horas del día 06 de julio de 2023, en las instalaciones de la Dirección de Red de Salud Pacífico Norte, ubicada en la Av. Enrique Meiggs N° 835 – Chimbote, provincia del Santa, Departamento Ancash, se reúnen los representantes de la Comisión de Nombramiento de la Unidad Ejecutora 409 – Red de Salud Pacífico Norte, señora Ninia Hermelinda Velásquez Carrasco, en calidad de Presidente; señor Walter Pardo Campos, en calidad de Secretario Técnico; señora María del Pilar Horna López, en calidad de primer miembro; señor Alberto Richard Marrufo Gonzales, en calidad de segundo miembro; y señora Cecilia Ipanaque Montalban, en calidad de tercer miembro; y reanudan la sesión de trabajo, a fin de recepcionar los recursos de reconsideración interpuesto por los postulantes al proceso de nombramiento del personal de la salud 2023, autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

En este acto, la responsable de la mesa de partes única de la Dirección de Red de Salud Pacífico Norte da cuenta y entrega veintidós (22) recursos de reconsideración formulados por los postulantes al proceso de nombramiento de personal de la salud 2023.

En tal virtud, el colegiado se avoca al conocimiento de cada uno de las reconsideraciones interpuestas y resuelve conforme se detalla a continuación:

1. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR VASQUEZ NAMAY YESSICA VERONICA, identificada con DNI N° 45354327.

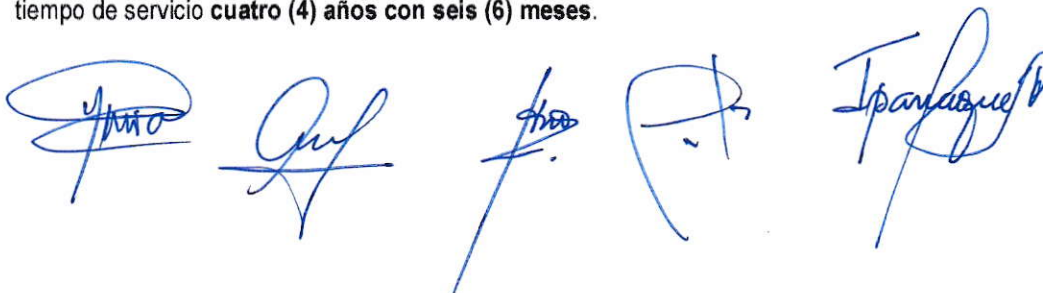
La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su constancia de trabajo acreditando vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2022 con la Unidad Ejecutora 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Vásquez Namay Yessica Verónica; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **cuatro (4) años con seis (6) meses**.



2. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR RODRÍGUEZ CASTILLO SHEYLLA LIZ, identificada con DNI N° 43885383.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su constancia de trabajo acreditando vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2022 con la Unidad Ejecutora 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Rodríguez Castillo Sheylla Liz; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **siete (7) años con un (1) mes y veintinueve (29) días**.

3. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR CENTENO GASPAR IRIS LIZETH, identificada con DNI N° 44059202.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su constancia de trabajo acreditando vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2022 con la Unidad Ejecutora 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

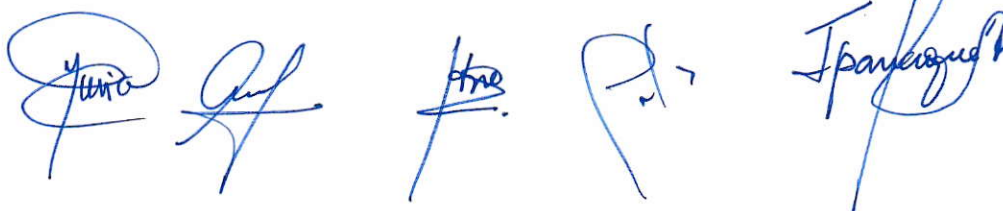
Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Centeno Gaspar Iris Lizeth; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **cuatro (4) años con siete (7) meses y veintinueve (29) días**.

4. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR ROBLES ROMERO ROSA MARLENE, identificada con DNI N° 32933354.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su Título Profesional de Técnico en Técnica en Enfermería.



Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber adjuntado Título Profesional de Técnico en Enfermería Técnica.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Robles Romero Rosa Marlene; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO**.

5. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR TEJADA ALCANTARA LUIS ALBERTO, identificado con DNI N° 32989424.

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apto, para lo cual cumple con adjuntar su certificado de estudios de secundaria completa.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarado NO APTO, por no haber presentado certificado de estudios de secundaria completa.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

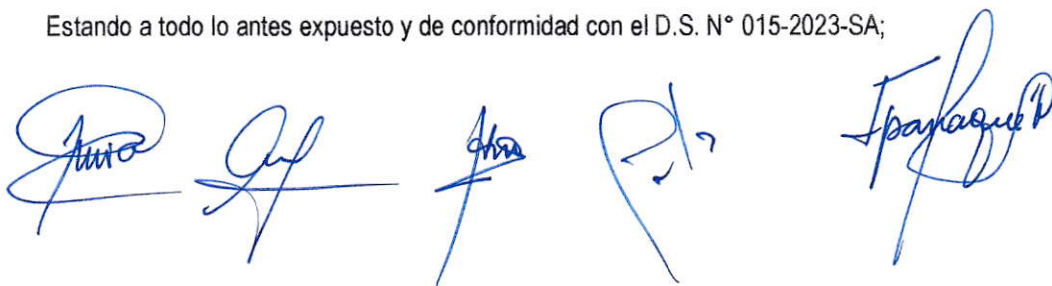
DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Tejada Alcantara Luis Alberto; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **nueve (9) años con dos (2) meses**.

6. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR CRIBILLERO VASQUEZ NOELIA ISABEL, identificada con DNI N° 44181208.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su constancia de trabajo acreditando su vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2023 con la UNIDAD EJECUTORA 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;



SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Cribillero Vásquez Noelia Isabel; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **nueve (9) años con dos (2) meses y dos (2) días**.

7. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR ROBLES CUBA CLAUDIA FIORELLA, identificada con DNI N° 44711960.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con precisar que postula a la plaza de MÉDICO y también cumple con adjuntar su Título Profesional de Médico y la Resolución de Convalidación emitida por la SUNEDU.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2023 con la UNIDAD EJECUTORA 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Robles Cuba Claudia Fiorella; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **cuatro (4) años con dos (2) meses y veintinueve (29) días**.

8. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR NEYRA FLORES MARITZA STEFANI, identificada con DNI N° 46528412.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apta, para lo cual cumple con adjuntar su certificado de estudios secundarios completo y constancia de trabajo acreditando vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada NO APTO, por no haber adjuntado certificado de estudios de secundaria completa y no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2023 con la UNIDAD EJECUTORA 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Neyra Flores Maritza Stefani; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **dos (2) años con ocho (8) meses y dos (2) días**.

9. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR ROMERO AVALOS EVELYN SUSAN, identificada con DNI N° 42239385.

La recurrente formula recurso de reconsideración contra el resultado del tiempo de servicios computado por la Comisión, adjuntando para tal efecto su constancia de trabajo acreditando servicios laborales prestado a favor de la Red de Salud Pacífico Norte durante el periodo comprendido desde 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, periodo que no ha sido comprendido.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada APTO y se le ha computado cuatro (4) años seis (6) y veintinueve (29) días en total.

En tal sentido, habiendo revisado las constancias de trabajado adjuntadas al aplicativo Plataforma Virtual y al recurso de reconsideración, se evidencia que la recurrente no ha subido la constancia anexada a su recurso de reconsideración; en consecuencia, resulta factible amparar su pretensión.E.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

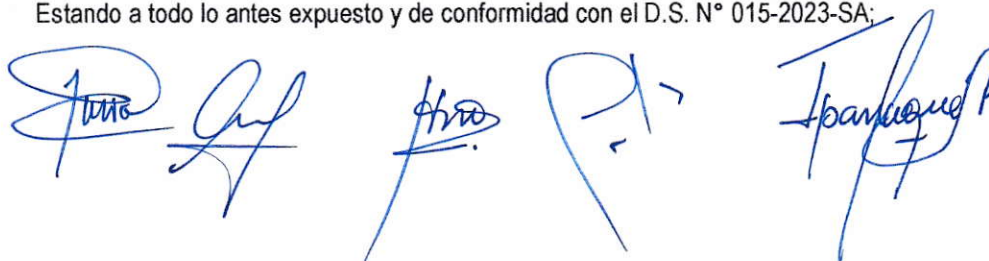
DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Romero Avalos Evelyn Susan; en consecuencia, reevaluando su expediente se computa como tiempo de servicio **cinco (5) años con seis (6) meses y veintitrés (23) días**.

10. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR RAMIREZ FLORES RICHARD MANUEL, identificada con DNI N° 40991917.

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarado apto, para lo cual cumple con adjuntar su constancia de trabajo acreditando vínculo laboral al 31 de julio de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarado NO APTO, por no haber acreditado vínculo laboral al 31 de julio de 2023 con la UNIDAD EJECUTORA 409 RED DE SALUD PACÍFICO NORTE.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;



SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Ramírez Flores Richard Manuel; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **cuatro (4) años con seis (6) meses y veintinueve (29) días**.

11. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR SANDOVAL VASQUEZ DANY AURORA, identificada con DNI N° 32928782.

La recurrente formula recurso de reconsideración contra el resultado del tiempo de servicios computado por la Comisión, adjuntando para tal efecto, entre otras documentales, su constancia de trabajo en el Puesto de Salud Santo Toribio – UTEZ CARAZ por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, contratada por el CLAS.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarada APTO y se le ha computado cinco (5) años dos (2) meses y cinco (5) días en total.

Al respecto, es menester traer a colación los siguientes dispositivos legales y reglamentarios:

1. Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023":

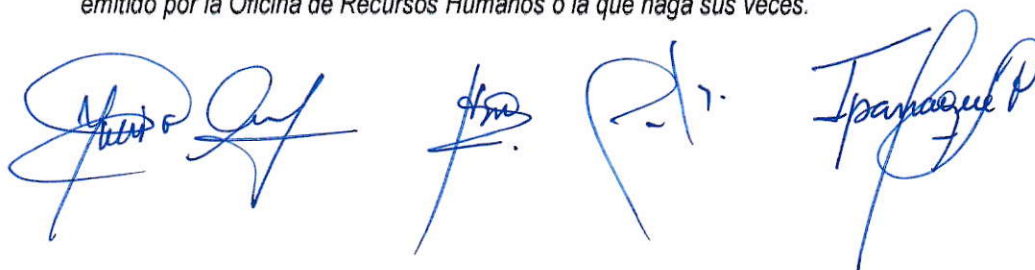
"Artículo 4.- DEFINICION DE TERMINOS. Para efectos de los presentes Lineamientos se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

*4.7 Experiencia laboral: Es el tiempo en el ejercicio de funciones asistenciales en salud individual o salud publica desarrolladas en establecimientos de salud, **en concordancia con lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1153.***

Artículo 8.- DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 Y DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACION DEL PERSONAL APTO AL NOMBRAMIENTO.

8.2 El postulante debe presentar la siguiente documentación adicional a los requisitos señalados en el artículo 7 de los presentes Lineamientos:

8.2.1 Certificado o constancia de trabajo, en el que se indique obligatoriamente: cargo y/o puesto, fecha de inicio y finalización de labores y/o prestación de servicio y órgano o unidad orgánica, emitido por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.



8.2.2 En defecto de la documentación señalada en el numeral precedente, se podrá presentar contratos y adendas.

8.3 Para efectos de la evaluación de la experiencia laboral acumulada hasta el 31 de julio de 2022, solo se considera aquella en la que se ha ejercido funciones asistenciales en salud individual o salud pública en establecimientos de salud, **en concordancia con lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1153.** (Énfasis agregado)

2. Decreto Legislativo N° 1153 – Decreto Legislativo que Regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado:

"Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la política integral de las compensaciones y entregas económicas del **personal de la salud al servicio del Estado.**" (Énfasis agregado)

3. Ley N° 29124 – Ley que Establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones:

"Artículo 4.- Órganos de Cogestión. (...) Las comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS son órganos de cogestión constituidos como **asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, de acuerdo a lo señalado por el Código Civil.** Los aspectos de organización interna de la asociación no pueden ser modificados por normas administrativas." (Énfasis agregado)

A la luz de las disposiciones legales y reglamentarias precedentemente citadas, se colige que: 1) El numeral 4.7 del artículo 4° y los numerales 8.2 y 8.3 del artículo 8° del D.S. N° 015-2023-SA, respecto de la experiencia laboral y la documentación para acreditarla, en concordancia con las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1153, solo son admisibles aquellos certificados o constancias de trabajo emitido por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, siempre y cuando provengan del Pliego Ministerio de Salud, INS, INEN y/o las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales; 2) Los CLAS son asociaciones civiles que se rigen y regulan por las disposiciones del Código Civil; es decir, son personas jurídicas de derecho privado y como tal su vida de relación se regula por el derecho común privado; en tal sentido, no se encuentran comprendidos dentro de los alcances y/o supuesto de regulación del Decreto Legislativo N° 1153.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA y el Decreto Legislativo N° 1153;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Sandoval Vásquez Dany Aurora, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

**12. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR SALDAÑA JARA JAVIER ELVIS,
Identificado con DNI N° 41191461.**

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarado apto, ya que por error del sistema no cargaron los documentos necesarios para la evaluación.

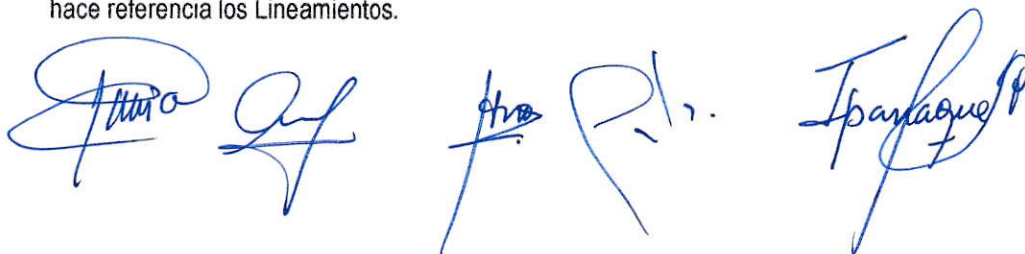
Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarado NO APTO, por no haber adjuntado documentación requerida.

Revisado las documentales adjuntadas por el recurrente, se advierte que éste presenta Título de Técnico Operativo en Refrigeración Industrial y Aire Acondicionado, emitido por el Director Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, de fecha 18 de abril de 2023.

El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 6.2 del artículo 6° y en su numeral 2 del artículo 7°, sobre las condiciones y requisitos para acceder al nombramiento prescribe "6.2. Para el personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057: 6.2.1 Haber tenido contrato vigente al 31 de julio de 2022 en el Pliego Ministerio de Salud, INS, INEN y/o las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales; y, 6.2.2 Haber estado registrado en el AIRHSP al 01 de enero de 2023."; "2. Técnicos Asistenciales: Título profesional técnico de Instituto Superior Tecnológico en alguna de las profesiones técnicas a las que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2011-SA, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos aprobado por el Ministerio de Salud conforme a las reglas contenidas en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional, aprobada por la Resolución N° 150-2021-SERVIR-PE."

Por otro lado, el numeral 1 del artículo 14° del cuerpo normativo antes aludido, señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras "1. Evaluar los expedientes de los postulantes, verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos." (Énfasis agregado)

En tal virtud, este colegiado concluye que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.2 del artículo 6° del D.S. N° 015-2023-SA, puesto que, al 31 de julio de 2022, el recurrente ha acreditado haber tenido contrato vigente con este Pliego; y, haber estado registrado en el AIRHSP al 01 de enero de 2023; sin embargo, en cuanto al cumplimiento de requisitos, se advierte que ha obtenido su título profesional de Técnico Operativo en Refrigeración Industrial y Aire Acondicionado, recién con fecha 18 de abril de 2023; por lo consiguiente, se colige que al 31 de julio de 2022, el recurrente, no cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos a que hace referencia los Lineamientos.



Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA y el Manual de Clasificador de Cargos;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Saldaña Jara Javier Elvis, por no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

13. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR CARMEN CASTILLO SHEILLA CARIN, identificada con DNI N° 80411821.

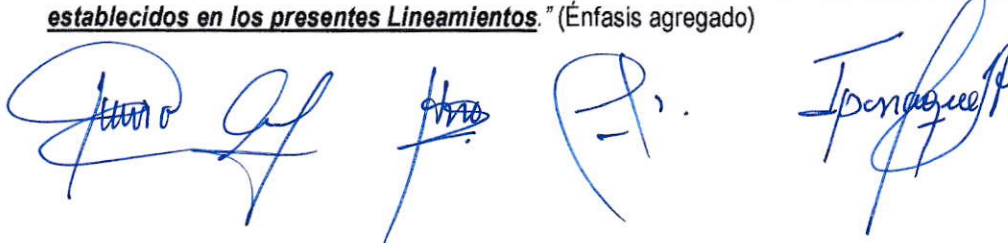
La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apto, adjuntando para tal efecto su título profesional Técnico en Técnica en Farmacia expedido con fecha 24 de octubre de 2022.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por no ser legible la fecha de obtención del título.

Revisado las documentales adjuntadas por el recurrente, se advierte que ésta presenta Título Profesional Técnico en Técnica en Farmacia, de fecha 24 de octubre de 2022.

El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 6.1 del artículo 6° y en su numeral 2 del artículo 7°, sobre las condiciones y requisitos para acceder al nombramiento prescribe "6.1. Para el personal contratado en plaza presupuestada: 6.1.1 Haber tenido contrato vigente al 31 de julio de 2022, en una plaza presupuestada; 6.1.2 Haber estado registrado en el AIRHSP al 01 de enero de 2023; y, 6.1.3 Percibir ingresos en el marco del Decreto Legislativo N° 1153."; "2. Técnicos Asistenciales: Título profesional técnico de Instituto Superior Tecnológico en alguna de las profesiones técnicas a las que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2011-SA, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos aprobado por el Ministerio de Salud conforme a las reglas contenidas en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional, aprobada por la Resolución N° 150-2021-SERVIR-PE."

Por otro lado, el numeral 1 del artículo 14° del cuerpo normativo antes aludido, señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras "1. Evaluar los expedientes de los postulantes, verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos." (Énfasis agregado)



En tal virtud, este colegiado concluye que la recurrente cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1 del artículo 6° del D.S. N° 015-2023-SA, puesto que, al 31 de julio de 2022, la recurrente ha acreditado haber tenido contrato vigente con este Pliego; haber estado registrada en el AIRHSP al 01 de enero de 2023; y, percibir ingresos al amparo del Decreto Legislativo N° 1153; sin embargo, en cuanto al cumplimiento de requisitos, se advierte que ha obtenido su título profesional de Técnico En Técnica en Farmacia, recién con fecha 24 de octubre de 2022; por lo consiguiente, se colige que al 31 de julio de 2022, la recurrente, no cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos a que hace referencia los Lineamientos.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA y el Manual de Clasificador de Cargos;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Carmen Castillo Sheilla Carin, por no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

14. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR ESPINOZA HUERTAS KARINA ESTHER, identificada con DNI N° 32974803.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apto, adjuntando para tal efecto los documentos de la plaza que postula: Técnico en enfermería, su calidad de Técnico en enfermería y su Resolución que demuestran que siempre fue contratada como técnico en enfermería.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por cuanto la plaza 276 no corresponde al grupo ocupacional que postula.

El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 4.1 del artículo 4° sobre la definición de términos prescribe *"4.1 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP): Es la herramienta informática que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del Sector Público, incluyendo aquellos reconocidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normatividad específica, así como los ordenados por mandatos judiciales."*

En tal virtud, este colegiado habiendo consultado el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), evidencia que el cargo

AIRHSP de la recurrente es de "TÉCNICO EN FARMACIA"; sin embargo, ha postulado al cargo de Técnica Asistencial de la Salud como TÉCNICA EN ENFERMERÍA, advirtiéndose una incongruencia que imposibilita su postulación, dado que los servidores contratados en plaza presupuestada vacante se encuentran postulando en el presente proceso de nombramiento, con la finalidad de cambiar su condición laboral de contratado a nombrado, no así de grupo ocupacional.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Espinoza Huertas Karina Esther, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

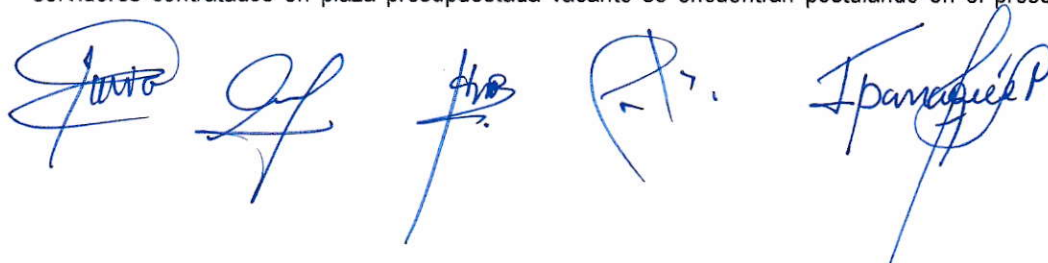
15. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR VASQUEZ RUMICHE WILMER FERNANDO, identificado con DNI N° 17914520.

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarado apto, puesto que, desde el año 2019 se encuentra reincorporado mediante mandato judicial, en el cargo de Químico Farmacéutico, adjuntando para efectos de acreditar lo vertido, las documentales descritas en el numeral VI del escrito que nos ocupa.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarado NO APTO, por cuanto la plaza 276 no corresponde al grupo ocupacional que postula.

El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 4.1 del artículo 4° sobre la definición de términos prescribe "4.1 *Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP): Es la herramienta informática que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del Sector Público, incluyendo aquellos reconocidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normatividad específica, así como los ordenados por mandatos judiciales.*"

En tal virtud, este colegiado habiendo consultado el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), evidencia que el cargo AIRHSP del recurrente es de "ENFERMERA/O"; sin embargo, ha postulado al cargo de QUÍMICO FARMACÉUTICO, advirtiéndose una incongruencia que imposibilita su postulación, dado que los servidores contratados en plaza presupuestada vacante se encuentran postulando en el presente



proceso de nombramiento, con la finalidad de cambiar su condición laboral de contratado a nombrado, no así de grupo ocupacional.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Vásquez Rumiche Wilmer Fernando, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

16. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR DOMINGUEZ VASQUEZ BEXI EDITH, identificada con DNI N° 40216755.

La recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarada apto, adjuntando para tal efecto los documentos de la plaza que postula: Enfermería, su calidad de Profesional de la Salud y su Resolución que demuestran que siempre fue contratada como enfermera.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarado NO APTO, por cuanto la plaza 276 no corresponde al grupo ocupacional que postula.

El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 4.1 del artículo 4° sobre la definición de términos prescribe *"4.1 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP): Es la herramienta informática que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del Sector Público, incluyendo aquellos reconocidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normatividad específica, así como los ordenados por mandatos judiciales."*

En tal virtud, este colegiado habiendo consultado el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), evidencia que el cargo AIRHSP de la recurrente es de "NUTRICIONISTA"; sin embargo, ha postulado al cargo de ENFERMERA, advirtiéndose una incongruencia que imposibilita su postulación, dado que los servidores contratados en plaza presupuestada vacante se encuentran postulando en el presente proceso de nombramiento, con la finalidad de cambiar su condición laboral de contratado a nombrado, no así de grupo ocupacional.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Domínguez Vásquez Bexi Edith, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

17. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR PAREDES PALACIOS CHRISTIAN DELIO, identificado con DNI N° 72670330.

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarado apto, adjuntando para tal efecto su memorándum y constancia de trabajo en el periodo que señala la ley para el proceso de nombramiento.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarado NO APTO, por encontrarse contratado al amparo de la Ley N° 31538

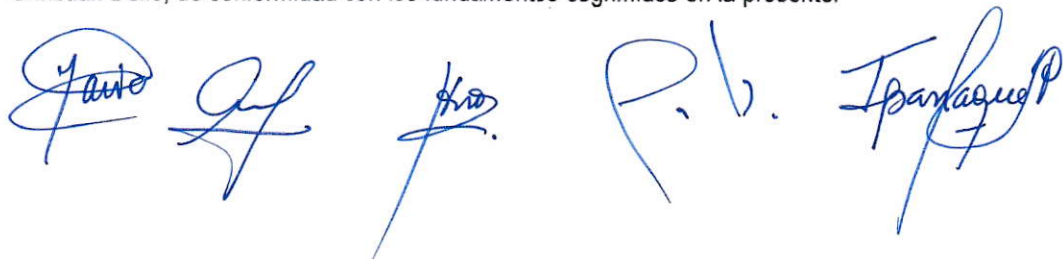
El Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", en su numeral 4.1 del artículo 4° y en su literal h del artículo 5°, sobre definición de términos y personal no comprendido en el proceso de nombramiento prescribe *"4.1 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP): Es la herramienta informática que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del Sector Público, incluyendo aquellos reconocidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normatividad específica, así como los ordenados por mandatos judiciales."*; *"h. Personal contratado en el marco de los artículos 26 y 27 de la Ley N° 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas."*

En tal virtud, este colegiado ha tomado conocimiento a través del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), que el registro AIRHSP del recurrente corresponde a personal contratado al amparo de la Ley N° 31538.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Paredes Palacios Christian Delio, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.



18. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR ZARZOSA PULIDO GLADYS, identificada con DNI N° 32827717.

La recurrente formula recurso de reconsideración, manifestando que por error involuntario ha postulado al grupo ocupacional de técnico asistencial de la salud, cuando lo correcto es que se encuentra postulando al grupo ocupacional de auxiliar asistencial de la salud, adjuntando para tal efecto el ANEXO N° 01 "SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO".

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por haber postulado a plaza que difiere del cargo que actualmente ocupa.

El numeral 1 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras "1. Evaluar los expedientes de los postulantes, verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos." (Énfasis agregado)

En tal virtud, este colegiado, con arreglo a sus funciones y al Anexo N° 01 adjuntado al recurso que nos ocupa, recalificando el expediente de la impugnante, evidencia que ésta cumple las funciones descritas, para el cargo de auxiliar asistencial de la salud, en el Manual de Clasificador de Cargos y su modificatoria.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Zarzosa Pulido Gladys; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO**, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

19. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR CORDOVA LOJA HERBERT FERNANDO, identificado con DNI N° 42098759.

El recurrente formula recurso de reconsideración, manifestando que debe ser comprendido y tratado como un profesional de la salud, puesto que, ha realizado su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, el mismo que es prestado por los profesionales de ciencias de la salud.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por haber presentado título profesional que no corresponde a plaza postulada.

El artículo 1° de la Ley N° 23330 – Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, señala *"Establécese el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud que será prestado por los profesionales de la Ciencias de la Salud que obtengan su título a partir de la vigencia de la presente Ley."*

El numeral 1 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras *"1. Evaluar los expedientes de los postulantes, verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos."* (Énfasis agregado)

En tal virtud, este colegiado, con arreglo a sus funciones, habiendo analizado lo expuesto y a la luz de las normas acotadas precedentemente, advierte que el impugnante legalmente se encuentra reconocido como un profesional de ciencias de la salud, encontrándose habilitado para cumplir funciones propias de salud pública.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

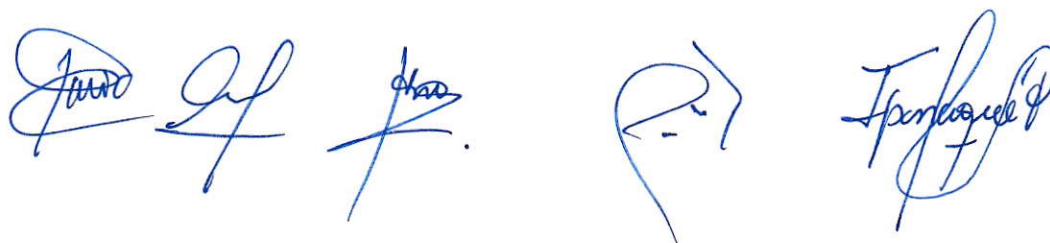
SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Córdova Loja Herbert Fernando; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **seis (6) años con ocho (8) meses**.

20. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR VASQUEZ DE LA CRUZ ELIZABETH DOLORES, identificada con DNI N° 32944673.

La recurrente formula recurso de reconsideración, manifestando que ha incurrido en error en el proceso de registro de postulación debido a su recargada carga laboral por la emergencia sanitaria, toda vez que postuló al cargo de BIOLOGO, siendo lo correcto su postulación al cargo de ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados en plaza presupuestada vacante, se advierte que fue declarada NO APTO, por haber presentado título profesional que no corresponde a plaza postulada.



El artículo 1° de la Ley N° 23330 – Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, señala *"Establécese el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud que será prestado por los profesionales de la Ciencias de la Salud que obtengan su título a partir de la vigencia de la presente Ley."*

Por otro lado, el numeral 1 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras *"1. Evaluar los expedientes de los postulantes, **verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos.**"* (Énfasis agregado)

En tal virtud, este colegiado, con arreglo a sus funciones, habiendo analizado lo expuesto y a la luz de las normas acotadas precedentemente, advierte que la impugnante legalmente se encuentra reconocida como un profesional de ciencias de la salud, y que, además al 31 de julio de 2022 se encontraba contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 en el cargo AIRHSP ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD, realizando labores y funciones en salud pública.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración formulado por la servidora Vásquez de la Cruz Elizabeth Dolores; en consecuencia, reevaluando su expediente se declara **APTO** y se computa como tiempo de servicio **dos (2) años con nueve (9) meses y diecinueve (19) días.**

21. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR MELGAREJO EUSEBIO JOSE MARCOS, identificado con DNI N° 40496603.

El recurrente formula recurso de reconsideración, solicitando ser declarado apto, adjuntando para tal efecto la copia de los contratos y adendas que acreditan su experiencia laboral.

Revisado el acta de listado de "Aptos" y "No Aptos" de los postulantes contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, se advierte que fue declarado NO APTO, por no cumplir perfil según Manual de Clasificador de Cargos.

El numeral 1 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 015-2023-SA "Lineamientos para el Proceso de Nombramiento del Personal de la Salud Autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", señala como una de las funciones de las comisiones de nombramiento de las unidades ejecutoras *"1. Evaluar los expedientes de los postulantes, **verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes Lineamientos.**"* (Énfasis agregado)



En tal virtud, este colegiado, con arreglo a sus funciones, ha meritado los contratos y adendas adjuntados por el recurrente al recurso que nos ocupa, advirtiéndose de los mismos que éste al 31 de julio de 2022 se encontraba contratado como Servicios Generales en la Red de Salud Pacífico Norte para realizar labores de limpieza y desinfección, vigilancia, protección y cuidado de bienes, así como el mantenimiento y conservación de las áreas verdes de la entidad, esto es, en la sede administrativa de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pacífico Norte – Dirección de Red de Salud Pacífico Norte; consecuentemente, este colegiado colige que el impugnante al 31 de julio de 2022 se trataba de un servidor administrativo, no así de un servidor no profesional asistencial de la salud.

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración formulado por el servidor Melgarejo Eusebio José Marcos, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

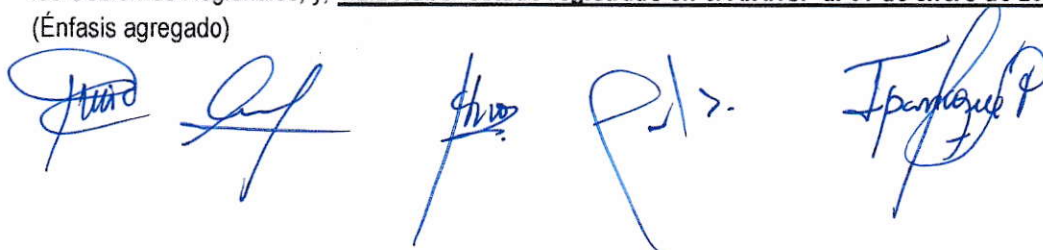
22. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LEON CARRION MARITERE PAOLA, identificada con DNI N° 70106874.

La servidora recurrente solicita reconsideración para el proceso de nombramiento, alegando que de acuerdo a su constancia de trabajo, su persona laboró durante el periodo comprendido desde el 17 de mayo de 2021 hasta el 31 de enero de 2023.

A efectos de resolver la presente, resulta factible traer a colación que, la recurrente también ha solicitado ser incluida en la relación nominal a que hace referencia el OFICIO N° D000004-2023-CCN-DM-MINSA, esto, atendiendo que el aplicativo PLATAFORMA VIRTUAL "Proceso de nombramiento de personal de la salud - 2023" no le ha permitido su postulación por no contar con registro AIRHSP al 01 de enero de 2023; solicitud que ha sido atendida oportunamente por esta Comisión en la vía correspondiente.

Es preciso señalar que el aplicativo no permitió la postulación de servidores que los ha identificado bajo cualquiera de los dos supuestos siguientes: 1) No está registrado en el AIRHSP al 01.01.2023; y, 2) Encontrarse registrado en el AIRHSP al 01.01.2023 con condición de "NOMBRADO".

Por otro lado, el numeral 6.2 del artículo 6° del D.S. N° 015-2023-SA "Lineamientos para el proceso de nombramiento del personal de la salud autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023", sobre las condiciones para acceder al nombramiento prescribe que "6.2. Para el personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057: 6.2.1 Haber tenido contrato vigente al 31 de julio de 2022 en el Pliego Ministerio de Salud, INS, INEN y/o las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales; y, 6.2.2 Haber estado registrado en el AIRHSP al 01 de enero de 2023." (Énfasis agregado)





"Año de la unidad, la paz y el
desarrollo"

Estando a todo lo antes expuesto y de conformidad con el D.S. N° 015-2023-SA;

SE RESUELVE:

DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración formulado por la administrada Leon Carrion Maritere Paola, de conformidad con los fundamentos esgrimidos en la presente.

Siendo las 22.00 horas del día de la fecha, la Comisión da por concluido el acto de absolución de recursos de reconsideración interpuestos por los postulantes al proceso de nombramiento de personal asistencial de la salud 2023, y en cumplimiento del cronograma, acuerda publicar la presente el 07 de julio de 2023 a horas 10.00, para los fines de ley, a través del portal institucional, red social Facebook oficial de la institución y en el Periódico Mural de la Dirección de Red de Salud Pacífico Norte.

Por otro lado, el colegiado acuerda emitir un comunicado, haciendo de conocimiento que:

1. Los recursos de apelación deberán ser presentados por mesa de partes única de la Dirección de Red de Salud Pacífico Norte y dirigidos a la Lic. Ninia Hermelinda Velásquez Carrasco, quien preside la Comisión de Nombramiento de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pacífico Norte, dentro del plazo señalado en el cronograma de actividades modificado mediante Resolución Ministerial N° 579-2023-MINSA, esto es, el día 07 de julio del año en curso hasta las 18.00 horas.
2. Exhortar a los postulantes que interpongan su recurso de apelación, para que éstos cumplan con las disposiciones contenidas en la DIRECTIVA N° 001-2021-SERVIR/TSC, así como adjuntar el FORMATO N° 01 a que éste hace referencia; de igual manera, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 18° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; bajo apercibimiento de tenerse por no interpuestos; ello, considerando que el cronograma modificado por Resolución Ministerial N° 579-2023/MINSA, no ha contemplado un plazo para subsanar omisiones referentes a requisitos de procedibilidad y admisibilidad.

Siendo las 22.10 horas del día, habiendo cumplido con la actividad programa en el cronograma del presente proceso de nombramiento, se da por concluida la presente; suscribiéndose el acta para mayor constancia.-

Señora **Ninia Hermelinda Velásquez Carrasco**

Representante de la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Red de Salud Pacífico Norte

Señor **Walter Pardo Campos**

Representante de la Unidad de Recursos Humanos



"Año de la unidad, la paz y el
desarrollo"

Señora **María del Pilar Horna López**
Representante de la Oficina de Asesoría Legal

Señor **Alberto Richard Marrufo Gonzales**
Representante de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Señora **Cecilia Ipanaque Montalban**
Representante de la Oficina de Administración

[Handwritten signatures in blue ink]